

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5390/2539

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด
นาง จลนา สุพรรณธะริตา
บริษัท เสรีเคมีเกษตร จำกัด กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 287

ศาลพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 4,473,237.18 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์จำเลยทั้งสามไม่ชำระโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินของจำเลยที่ 2 ออกขายทอดตลาดป. เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของจำเลยที่ 2 ซึ่งศาลพิพากษาให้จำเลยที่ 2 โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงที่โจทก์นำยึดให้แก่ป. และรับเงินจำนวน 5,789,303.39 บาท ตามสัญญาจะซื้อขายได้นำเงินจำนวนดังกล่าวมาวางต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อนำไปชำระหนี้ให้แก่โจทก์แทนจำเลยที่ 2 และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีถอนการยึดที่ดินแปลงดังกล่าวเมื่อที่ดินที่โจทก์นำยึดเป็นสินสมรระหว่างจำเลยที่ 2 กับผู้ร้องผู้ร้องยอมมีสิทธิขอคืนส่วนในเงินที่ป. นำมาวางแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ทั้งหมดในฐานะเจ้าของรวมสิทธิขอคืนส่วนของผู้ร้องมิใช่มีแต่กรณีบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 เท่านั้น

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันชำระเงิน 4,473,237.18 บาท พร้อมดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

โดยหักเงิน 800,000 บาท ที่จำเลยที่ 2นำมาชำระออกก่อน จำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่ชำระหนี้ โจทก์จึงขอออกหมายบังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 18001 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรสาคร ของจำเลยที่ 2 เพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษา

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลยที่ 2 หลังจากเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 18001 เพื่อบังคับชำระหนี้แก่โจทก์แล้วนายประยูร บพิตรพิทักษ์ โจทก์ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 623/2531ของศาลชั้นต้นได้นำเงิน 5,789,303.39 บาท มาวางชำระหนี้ให้โจทก์คดีนี้แทนจำเลยที่ 2 เพื่อดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวตามคำพิพากษาในคดีแพ่ง หมายเลขแดงที่ 623/2531เจ้าพนักงานบังคับคดีมีคำสั่งอนุญาต นายประยูรจึงได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวไปตามคำพิพากษาแล้ว เงินที่นายประยูรวางชำระหนี้แทนจำเลยที่ 2 หักค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้ว เหลือเงินสุทธิ 5,569,864.39 บาท และยังอยู่ที่กรมบังคับคดีเนื่องจากที่ดินดังกล่าวเป็นสินสมรสระหว่างผู้ร้องกับจำเลยที่ 2 ทั้งหนี้ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 ไม่ใช่หนี้ที่จำเลยที่ 2และผู้ร้องเป็นลูกหนี้ร่วมกัน จึงขอให้กันส่วนเงินดังกล่าวให้ผู้ร้องกึ่งหนึ่ง

โจทก์คัดค้านว่า เงินดังกล่าวมิใช่ทรัพย์สินอันได้มาจากการขายทอดตลาด ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิขอกันส่วนในเงินดังกล่าวขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้อง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

ผู้ร้อง ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 18001 ก็เพื่อบังคับคดีเอาทรัพย์สินดังกล่าวออกขายทอดตลาด หรือจำหน่ายเอาเงินที่ได้มานั้น ชำระหนี้แก่โจทก์ดังนั้นการที่เจ้าพนักงานบังคับคดีรับเงินจำนวน 5,789,303.39 บาทไว้จากนายประยูร ก็เพื่อการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นลูกหนี้ ตามคำพิพากษาของโจทก์ในคดีนี้นั่นเองโดยเปลี่ยนจากการยึดที่ดินแปลงดังกล่าวมา ยึดถือเอาเงินราคาที่ดินแปลงดังกล่าวที่นายประยูรจะต้องชำระแก่จำเลยที่ 2 ตอบแทนตามคำพิพากษานั้นไว้แทน เมื่อที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นสินสมรสอันเป็น ทรัพย์สินที่จำเลยที่ 2 และผู้ร้องเป็นเจ้าของรวมกันมีส่วนเท่ากัน ดังนั้นจำนวนเงินที่ เจ้าพนักงานบังคับคดียึดถือไว้แทนราคาที่ดินแปลงดังกล่าวผู้ร้องจึงมีส่วนอยู่ด้วยกึ่ง หนึ่งการที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะนำเงินดังกล่าวในส่วนที่เหลือจากการหักค่า ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีแล้วชำระหนี้แก่โจทก์ ย่อมไม่อาจกระทบ กระทั่งถึงสิทธิของผู้ร้องที่จะร้องขอให้บังคับเหนือทรัพย์สินอันได้แก่เงินจำนวนดัง กล่าวนั้นได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 287 ผู้ร้องจึงมีสิทธิ ร้องขอในส่วนในเงินจำนวน 5,569,864.39 บาท ไว้กึ่งหนึ่งในฐานะเจ้าของรวมกับ จำเลยที่ 2 กรณีหาใช่ผู้ร้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้มิกระสมสิทธิ์รวมในทรัพย์สินกับ จำเลยที่ 2 จะมีสิทธิร้องขอในส่วนของตนได้เฉพาะแต่กรณีที่มีการบังคับคดีแก่ ทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 โดยการขายทอดตลาดดังที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยไว้ไม่

พิพากษากลับ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกันเงินจำนวน 5,569,864.39 บาท ออก กึ่งหนึ่งให้แก่ผู้ร้อง

(สุนพ กীরติยุติ-จำลอง สุขศิริ-สมบัติ เดียววิศเรศ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ